

1501064-05.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158181/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12153311 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2010/2020 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2158181 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501064-05.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501064-05.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158181/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12153311 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2010/2020 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2158181 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2010/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATIA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

KATIA BUENO, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 20 horas, na Rua Sabaúna, altura do numeral 77, Jardim Alzira Franco, neste município, trazido com ela, para entrega ao consumo de terceiros, o total de 153 porções de cocaína, com massa líquida total de 80,7g, 28 porções de

maconha, com massa líquida total de 85g, e 10 frascos contendo lança-perfume, com volume líquido total de 46ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A acusada foi presa em flagrante delito, sendo beneficiada com a liberdade provisória.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pela ré.

A denúncia foi recebida, a ré foi regularmente citada e interrogada.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ausente o interrogatório porquanto revel a acusada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, com regime inicial aberto e diminuição nos termos das disposições constantes no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A ré não foi ouvida em juízo. Muito embora intimada, não compareceu à audiência.

A testemunha Matheus alegou que estava em patrulhamento quando viu a acusada. Ela carregava uma sacola na região da cintura. Afirmou que ela foi abordada e com ela foi encontrada a droga apreendida. A acusada aparentava ser moradora de rua e usuária de drogas.

A testemunha Adriano alegou que estava em patrulhamento quando viu a acusada. Foi abordada e com ela encontrada droga no interior de uma bolsa. A acusada aparentava ser usuária de drogas e moradora de rua.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo pericial, sua destinação ao tráfico, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto a destinação para fim diverso.

Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis à acusada, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A acusada tem condenação posterior, não definitiva, pela prática de delito de tráfico, sendo comprovadamente usuária de drogas, ausente envolvimento com o crime organizado. Possível aplicação da diminuição das penas, na forma das disposições contidas no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Não obstante, considerando

a quantidade de droga apreendida, resultando em maior gravidade e lesividade da conduta, não se faz possível que a diminuição seja feita em patamar máximo. Diminuo as penas, assim, em metade, resultando, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Torno tais penas definitivas, dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A acusada é tecnicamente primária, possuindo condições subjetivas que indicam que é admissível o início de cumprimento de pena em regime mais brando.

Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções.

À míngua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar a ré KATIA BUENO, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A acusada é ora condenada ao cumprimento de pena pela prática de crime grave, com fixação de regime inicial aberto para o cumprimento. Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados. Decreto o perdimento da bolsa e do numerário apreendidos.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA